

1505049-03.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2108323/2021 - 03º

D.P. SANTO ANDRÉ, 17453400 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 347292/21/020 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2108323 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO NERY JÚNIOR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1505049-03.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505049-03.2021.8.26.0554 - Controle 719/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2108323/2021 - 03º

D.P. SANTO ANDRÉ, 17453400 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 347292/21/020 - 03º D.P. SANTO

ANDRÉ, 2108323 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO NERY JÚNIOR

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

RONALDO NERY JÚNIOR está sendo processado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo o Ministério Público, em data de 22 de

fevereiro de 2021, por volta das 20h, na Avenida Dom Pedro I, nº 1.037, nesta cidade e comarca, previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 450,00 pertencente ao estabelecimento comercial situado no local.

Recebida a denúncia (fls. 82/83), o réu foi citado (fls. 104) e apresentou resposta escrita (fls. 111/112). Não sendo caso de absolvição sumária, houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 114/115), oportunidade em que foram ouvidas as vítimas. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/7), autos de reconhecimento fotográficos (fls. 15 e 18), auto de reconhecimento de objeto (fls. 19), laudo pericial (fls. 33/38) e a pela prova oral alinhavada, é certo que existe dúvida acerca da autoria delitiva.

Durante a fase inquisitória, o réu permaneceu em silêncio.

Em juízo, por sua vez, o acusado negou a prática dos fatos, relatando que foi preso em flagrante por roubo e que, a partir daí, surgiram vários boletins de ocorrência relativos a crimes que não cometeu.

A versão declinada pelo réu, apesar de não se mostrar de toda crível, não restou infirmada nos autos.

Nota-se que as vítimas, ao prestarem declarações, confirmaram o roubo no local dos fatos, porém não tiveram condições de reconhecer o réu como autor do delito.

Não bastasse isso, a res não foi recuperada e o acusado não foi preso em flagrante delito.

Frágeis, pois, as provas coligidas para a prolação de decreto condenatório.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu RONALDO NERY JÚNIOR, qualificado nos autos, pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado, archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA